

1500217-33.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... consistia, efetivamente, em ponto de tráfico, bem como a quantidade e variedade das drogas, os depoimentos dos guardas e a confissão judicial, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

3ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500217-33.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500217-33.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2132651/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 17936573 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1123/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2132651 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1123/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID HENRIQUE DE SANTANA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

DAVID HENRIQUE DE SANTANA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, pois, em tese, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 11h00min, na Rua João Bechara, Jardim Boa Esperança, nesta cidade e Comarca de Limeira, trazia consigo e tinha em depósito, para comercialização com terceiros, cerca de 168,17g (cento e sessenta e oito gramas e dezessete decigramas) da droga "cocaína", acondicionadas em 342 (trezentos e quarente e dois) microtubos plásticos, e aproximadamente 81,56g (oitenta e um gramas e cinquenta e seis decigramas) da droga "cocaína", na forma de 430 (quatrocentas e trinta) pedras de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Defesa preliminar às fls. 134/136.

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 137/139).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, tendo sido interrogado o acusado ao final.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas (fls. 178/183). A Defensora, por seu turno, realizou ponderações acerca da pena (fls. 188/190).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Presente a materialidade do delito, tendo em vista o boletim de ocorrência, a prisão em flagrante do denunciado, o auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 108/111.

A autoria é igualmente certa, recaindo sobre o ora réu, tendo vista o depoimento das testemunhas e a própria confissão.

Deveras, ouvidos em édito, os Guardas Municipais José Ronaldo da Nobrega e Tiago da Silva Martins, em uníssono, disseram que efetuavam patrulhamento, quando receberam denúncias de tráfico por um indivíduo em uma área verde, em uma casa abandonada. Foram até esse local, avistando o acusado, que foi abordado. Em sua posse, havia duas porções de "cocaína" e R\$ 54,00. Na frente da residência, em um outdoor, localizaram 20 (vinte) porções de "cocaína", semelhantes às que estavam com o réu, e 45 (quarenta e cinco) de "crack", prontas para a venda. No quintal, havia 14 (catorze) "eppendorfs". O réu confessou que passava por dificuldades, por isso resolveu comercializar drogas. Nas proximidades, na área verde, encontraram ainda 306 (trezentas e seis) porções de "cocaína" e 385 (trezentas e oitenta e cinco) de "crack". Acrescentaram que a denúncia recebida informava sobre a deficiência no olho do suspeito, além das vestimentas, e que o traficante ficava buscando as drogas em uma área verde.

De sua vez, as testemunhas de defesa Priscilla Bastos Mesquita e Marilda Neres de Santana Souza não presenciaram os fatos, limitando-se a abonar os antecedentes do réu.

Em solo policial, o acusado confirmou que estava vendendo drogas no local, mas que somente as duas porções de cocaína encontradas em seu poder e as outras vinte porções de cocaína que estavam no "outdoor" lhe pertenciam. Quanto às demais drogas encontradas no local e proximidades, negou a propriedade. Que o dinheiro encontrado lhe pertence, mas que é fruto da venda de sucatas. (fls. 07).

Em édito, por outro lado, disse que no dia do ocorrido foi procurado por um traficante para que realizasse o comércio de entorpecentes, em troca de dinheiro,

tendo aceitado, pois passava por dificuldades financeiras. Confessou a propriedade de 25 (vinte e cinco) porções, tendo vendido 5 (cinco), não reconhecendo, porém, as demais drogas encontradas na área verde. Disse, ainda, sofrer perseguição por parte do guarda municipal Nóbrega.

Nesse passo, note-se que a confissão apresentada pelo acusado encontra-se devidamente amparada pelos demais elementos de convicção amealhados durante a instrução, cumprindo ressaltar que não há motivo algum para desmerecer a palavra dos guardas municipais, agentes dotados de fé-pública, que agiram no estrito cumprimento do dever funcional, merecendo, assim, toda a credibilidade.

A respeito do tema, a jurisprudência:

O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518-5- Relator Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal - DJU 18.10.96, p. 39.846).

É importante ponderar que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, a distinção entre o mero uso e o tráfico deve se dar pelos seguintes critérios: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

De fato, a informação de que o local consistia, efetivamente, em ponto de tráfico, bem como a quantidade e variedade das drogas, os depoimentos dos guardas e a confissão judicial, são elementos mais do que suficientes para caracterizar o intuito de traficância.

É imperativa, nesse contexto, a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, pois, à dosimetria da reprimenda penal, nos estritos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, considerando-se os artigos 52, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal, verifico que as condições e circunstâncias judiciais são favoráveis, logo, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência (proc. nº 0003294-51.2015.8.26.0320 - fl. 43) compensa-se com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena. Deixo, outrossim, de reconhecer a minorante do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, em virtude da reincidência, tornando-se definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O valor do dia-multa deve ser calculado em seu mínimo legal, à míngua de elementos que possam mensurar a situação econômica do acusado.

A pena cominada deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo

incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e o “sursis”, tendo em vista a reincidência, a quantidade de pena aplicada e a gravidade em concreto do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual fomenta a prática de inúmeros outros crimes graves, além de aliciar adolescentes para o ambiente infracional e desestruturar milhares de famílias de drogaditos, levando-os por vezes a condições subumanas.

Pelas mesmas razões mencionadas, permanecendo inalterado o panorama fático em que decretada a segregação cautelar do réu, deverá ser recomendado na prisão onde se encontra recolhido, reiterando-se integralmente os termos da decisão de fls. 84/87.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória, para CONDENAR o réu DAVID HENRIQUE DE SANTANA PEREIRA, devidamente qualificado, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser corrigido desde a época do fato, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Autorizo a incineração da droga apreendida, guardada quantidade suficiente para a contraprova.

Determino, ainda, a perda do dinheiro apreendido em favor da União, revertidos ao FUNAD, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, não se comprovando sua origem lícita, de modo que se trata de evidente produto do tráfico.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

P. I. C.

Limeira, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA